

감사결과보고서

- 입찰업무 부당처리 등 민원사항 점검 -

2017. 7

한국산업기술시험원
감사부

목 차

I. 감사실시 개요	1
II. 감사결과	2
1. 감사결과 총괄	2
2. 처분요구와 통보사항	2
(1) 입찰 업무 부당처리 등 민원사항 점검	4
(징계요구, 주의요구, 개선요구)	
[별첨2] 감사결과 처분요구사항 처리요령	14

I. 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

이번 감사는 입찰 업무를 추진하는 과정에서 부당한 업무처리 및 공정한 경쟁의 기회를 훼손하였다는 등의 민원사항을 점검하여 이에 대한 위반사례가 있는지 여부를 확인, 조치하기 위하여 실시하였다.

2. 감사대상 및 중점

이번 감사는 ‘캘리퍼 정밀측정구 개발’의 설계·제작 용역을 담당하고 있는 ▽▽▽본부 ☆☆☆☆센터를 대상으로 실시하였으며, 감사범위는 2012.6.1. ~ 2017.5.31. 까지 진행했던 ‘캘리퍼 정밀측정구 개발’ 구매 전반을 점검하였으며, 민원인이 제기한 ‘캘리퍼 정밀측정구 개발’ 구매 입찰 과정에서의 부당한 업무처리가 있었는지 여부에 중점을 두고 점검하였다.

3. 감사실시 과정

이번 감사는 2017.5.10. ~ 2017.7.08.까지 내부감사인 2명이 ☆☆☆☆센터, ●●●●실로부터 제출받은 자료를 근거로 예비조사를 실시하였고, 당사자, 참고인 진술을 거친 후 2017.7.24. 강평회를 개최하여 지적된 문제점을 공유한 다음 감사를 마감하였다.

II. 감사결과

1. 감사결과 총괄

감사결과 [표1]과 같이 ‘입찰 업무 부당처리 등 민원 사항 점검’에 대해 징계요구 등 계 3건을 확인하였다.

[표1] 지적사항 총괄

합 계		경징계(감봉)	주의	개선
신분상조치	행정상조치			
2	1	1	1	1

2. 처분요구와 통보사항

가. 명세 : 별첨

감사결과 처분요구사항 및 통보사항

징 계 · 주 의 및 개 선 요 구

제 목 ‘캘리퍼 정밀측정구 개발’ 계약 업무 부당처리 등

관 련 부 서 ☆☆☆☆센터, ●●●●실

징 계 사 유

▽▽▽▽본부 ☆☆☆☆센터는 기계류 부품 설계 및 제작 업무를 담당하고 있는 부서로서 위탁업체로부터 ‘캘리퍼 정밀측정구¹⁾ 개발’ 용역 의뢰(수탁연구용역)를 받아 위탁업체가 요구하는 납품기한에 맞춰 캘리퍼 정밀측정구를 설계·제작 후 결과물을 위탁자에게 제출하는 등의 세부업무를 총괄하고 있으며, ○○○○본부 ●●●●실은 수요부서로부터 구매요구를 접수 받아 입찰 등 계약 체결 업무를 수행하고 있다.

1. 캘리퍼 정밀측정구 개발 입찰 업무 처리 부적정

가. 계약 업무의 공정성 훼손

☆☆☆☆센터 AAA ㉸㉸㉸ 원은 2012.6.1. ~ 2017.5.31.까지 (주)◇◇로부터 총 44건(917,812,735원)의 ‘캘리퍼 정밀측정구 개발’ 용역(수탁연구용역)을 의뢰 받아 8건(148,094,915원)은 ■■■■■■■■, 36건(769,717,820원)은 △△△△과 구매 계약을 체결하고 이들로부터 ‘캘리퍼 정밀측정구’ 제작을 납품받아 위탁자인 (주)◇◇에 결과물을 제출하였다.

1) 캘리퍼 정밀측정구 : 캘리퍼는 자동차용 제동장치로서 이를 양산하는 생산용 라인에 가공 공정별 주요 검사 항목을 품질관리하기 위한 정밀 측정기기

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 ‘국가계약법’이라 한다) 제5조 제1항, 「기타공공기관 계약사무 운영규정」 제4조 제1항에 따르면 계약은 신의성실의 원칙에 따라 이행하도록 되어 있다.

그리고 시험원 「윤리강령」 제19조 및 「임직원 행동강령」 제22조 제1항에 따르면 공사·용역·물품구매 등의 입찰 및 계약체결 등에 있어서 자격을 구비한 모든 개인 또는 단체에게 평등한 기회를 부여하고 관계 법령에서 정한 절차에 따라 공정하고 투명하게 업무를 수행하도록 되어 있다.

따라서 공개경쟁입찰을 통한 계약 이행에 있어서는 관련 법령에서 정한 절차에 따라 계약상대방을 정하여 청렴한 계약 체결 및 이행을 하여야 한다.

그럼에도 불구하고 AAA 〇〇〇〇원은 구매요구서 작성과 동시에(입찰공고가 이루어지기 전) △△△로 하여금 제작도면(형태, 치수)과 수량, 일정 등의 입찰 정보를 유선으로 미리 알려 주고, 제작할 수 있도록 형식적인 입찰 방식의 절차를 진행하는 등 △△△에게 특혜를 제공하면서 ‘캘리퍼 정밀측정구 개발’ 용역 업무의 공정성을 훼손하였다.

또한, 입찰공고 시 제품 사양의 요구 기준을 완화 또는 삭제하여 더 많은 업체의 응찰을 유도하여 공정한 계약체결이 가능 하였으나 △△△을 제외한 타 업체에 있어서 납품 기일에 맞춘 규격(기술)제안서를 제출 하는 것이 어렵다는 것을 충분히 알고 있으면서도 제품 특기사항으로 불필요한 규격(기술)제안서 제출을 의무화한 나머지 참여범위를 좁혀 다른 업체들이 응찰할 수 있는 기회를 간접적으로 제한한 결과를 초래하였다.

그 결과, 윤리강령 제19조, 임직원 행동강령 제22조 및 복무규정 제5조 규정의 용역·물품 구매의 입찰 등에 있어서 공정하고 투명한 계약거래의 의무를 위반하였다.

나. 납품기한 설정 부실 등 입찰 업무 태만

●●●●●실 구매업무담당자는 계약업무규정 제5조 제2항 및 제25조에 따라 경쟁계약의 경우 추정가격이 2,000만원 이하일 경우 국가종합전자조달망 및 기타 전자입찰시스템(시험원은 B2B Zone²⁾ 시스템 활용)을 통해 입찰 계약 업무를 진행하고 있다.

‘캘리퍼 정밀측정구’ 개발 용역 입찰의 경우 수요부서(☆☆☆☆센터)로부터 구매 요구를 접수받아 2012. 6. 1. ~ 2017. 5. 31.까지 수의계약 7건을 제외한 37건의 용역 계약에 대해 B2B Zone 전자입찰시스템을 통해 업무를 추진하면서 해당 구매 공고 시 물품명, 예정금액, 입찰방식, 입찰기간, 납품기한, 계약 및 구매 요구 담당자 인적사항 등을 입력하고 제품사양서, 규격(기술)제안서 등을 첨부하여 공개경쟁입찰을 진행하였다. 또한 2인 이상의 유효한 입찰자가 없을 때는 재입찰공고를 통해 입찰서 제출마감일 전일부터 기산하여 5일까지 공고를 진행하였고 최종 응찰업체를 선정하여 계약을 체결하였다.

「복무규정」 제5조에 따르면 직원은 법령과 시험원의 제 규정을 준수하며 업무 완수에 대한 책임을 지도록 되어 있다.

그럼에도 불구하고 ●●●●●실 구매업무담당자는 ☆☆☆☆센터에서 구매요구를 접수하여 B2B Zone 전자입찰시스템에 공고하면서 구매업무담당자의 실수로 1차 공고 시 안내 한 납품기한보다 유찰 후 재공고시 안내한 납품기한이 적게는 3일, 많게는 8일이 단축되어 입찰공고를 진행하였다. 더욱이 구매업무담당자의 업무 태만으로 인하여 ☆☆☆☆센터로부터 구매요구가 있는 날(17.2.8.)로부터 1개월 후

2) B2B Zone : Business to Business 전자입찰시스템으로 국가가 아닌 일반업체가 시스템을 구축하여 운영하는 전자입찰 시스템

(‘17.3.13.)에 입찰 공고를 진행하면서 납품기한은 입찰공고일(‘17.3.13) 이전 날짜인 ‘17.2.24.로 공고를 진행하였다.

[표1] 캘리포 정밀측정구 입찰 공고시 납품기한 단축 현황

계약명	구매요청일자	입찰공고일자	입찰 후 재공고일자	제품사양서 납기일자	공고시 제품납기일자	비고
(BHSM13 LINE) HOLDING FIXTURE 외 구매	‘15.8.6	‘15.8.6	‘15.8.12	‘15.8.30	‘15.8.22	-8일
BRKH9 LINE HOLDING FIXTURE 외 구매	‘16.5.3	‘16.5.3	‘16.5.10	‘16.5.23	‘16.5.20	-3일
T1XX HSG (HOLDING FIXTURE 외)구매	‘17.2.8	‘17.3.13	‘17.3.20	‘17.2.24	합의후 결정	-

출처 : ●●●●실 제출자료 재 구성

그 결과, 입찰 업무의 투명성을 훼손했을 뿐만 아니라, 응찰 하고자 하는 업체로부터 민원이 야기되면서 복무규정 제5조 규정의 성실의 의무를 위반하였다.

2. 2단계 경쟁 입찰(규격/가격 동시 입찰 방식³⁾) 업무처리 부적정

●●●●실에서는 ‘캘리포 정밀측정구 개발’ 구매에 대해 공개경쟁입찰의 방식으로 계약(계약금액 803,174,035원, 2012.6.1.~2017.5.31.)을 맺어 계약상대자로부터 구매 물품을 납품 받아 위탁자인 (주)◇◇에 결과물을 제출하는 등 총 37건을 2단계 경쟁 입찰방식으로 계약을 체결하였다.

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제18조 및 시험원 「계약업무 규정」 제15조의 규정에 따르면 계약담당자는 물품의 제조·구매 또는 용역계약에 있어서 미리 적절한 규격 등의 작성이 곤란하거나 기타 계약의 특성상 필요하다고

3) 규격/가격 동시 입찰 방식 : 물품의 제조·구매 또는 용역계약에 있어서 미리 적절한 규격 등의 작성이 곤란하거나 기타 계약의 특성상 필요하다고 인정되는 경우의 입찰방법으로 입찰자가 제출한 제안서를 평가하여 적격자로서 최저가격으로 입찰한 자를 낙찰자로 결정하는 방법

인정되는 경우에는 먼저 규격 또는 기술 입찰을 실시한 후 가격 입찰을 실시하는 등의 2단계 경쟁입찰을 할 수 있도록 되어 있다.

따라서 ●●●●실에서는 미리 적절한 규격 등의 작성이 곤란한 경우 등 불가피한 경우에 한하여 2단계 경쟁입찰을 했어야 했다.

그럼에도 불구하고 ●●●●실에서는 ‘캘리포 정밀측정구 개발’ 구매 계약에서 입찰 공고 시 요구되는 규격을 명시하였기 때문에 [표2] ‘규격 제안서 비교 현황’과 같이 입찰 참여 업체는 ●●●●실에서 공고한 요구규격에 서술어만 변경 (예 : ~납품하겠습니다 등)하여 제안서를 제출하는 등 미리 규격을 작성할 수 있는 구매에 대하여도 2단계 경쟁입찰을 부쳐서 계약을 체결하였다.

[표2] 규격 제안서 비교

계약명	요구규격	제안규격	비고
T1XX HSG 캘리포 정밀측정구 HOLDING FIXTURE 외	1.1 각 플레이트 연마가공 은 직각도 평행도 평면도는 0.005mm 이내일 것	상기와 다름없이 납품하겠습니다.	입찰공고 시 요구규격이 명확히 작성되어 있으며 입찰참여업체는 요구 규격 하단에 “상기와 다름없이 납품하겠습니다”로 기입하여 제출

출처 : ●●●●실 제출자료 재 구성

그 결과 시험원에서 요구규격을 작성할 수 있는데도 2단계 경쟁입찰을 하여 변별력 없는 규격제안서 작성 및 평가에 따른 행정력 낭비가 발생하였다.

3. 직무관련 부당 금전거래

「임직원 행동강령」 제24조의 규정에 따르면 임직원은 직무관련자 또는 직무 관련임직원에게 금전을 빌리거나 빌려주어서는 아니 되고, 부득이한 사정으로 금전을 빌리거나 빌려줄 때에는 ‘금전거래신고서’를 작성하여 기관장에게 신고하도록 되어 있다.

이는 임직원이 직위를 이용하여 직무관련자 또는 직무관련임직원에게 금전 대차 명목으로 부정한 돈이나 물건 등을 제공받는 소지를 차단하고, 고리로 금전을 대여 하는 등의 부조리를 통한 사익 추구행위를 방지함이다.

그럼에도 불구하고 AAA 〇〇〇〇원은 2012년부터 2014년까지 4차례에 걸쳐 ‘캘리포 정밀측정구’ 개발 계약을 체결하여 운영해오고 있는 업체로서 직무관련자에 해당하는 △△△△ BBB 대표가 자재구입비 등 원활한 사업운영의 명목으로 금전 대여를 요청해옴에 따라 AAA 〇〇〇〇원은 그간의 친분과 성실함을 담보로 14,500,000원의 금전을 빌려주고 자신명의의 외환은행 계좌로 [표3] 과 같이 직무 관련자인 △△△△ 대표 BBB로부터 4회에 걸쳐 560,000원의 이자를 포함한 15,060,000원을 송금받았다.

[표3] 직무관련자로부터의 금전거래 명세

(단위 : 만 원)

연번	금전을 빌려준 사람							금전을 차용한 사람	
	성명	빌려준 일자	빌려준 금액	대여방법	돌려받은 금액	돌려받은 일자	상환방법	성명	차용금액
1	AAA	'12.11.3	400	현금	430(이자:30)	'13.1.3	계좌이체	BBB	400
2	AAA	'13.4.27	200	현금	210(이자:10)	'13.6.1	계좌이체	BBB	200
3	AAA	'13.10.3	500	계좌이체	500	'13.12.11	계좌이체	BBB	500
4	AAA	'14.10.25	350	현금	366(이자:16)	'14.12.23	계좌이체	BBB	350

출처 : AAA 〇〇〇〇원 제출자료 및 금융계좌 거래내역 재 구성

또한 [표3]과 같이 AAA 〇〇〇〇원은 직무관련자인 △△△△ 대표 BBB에게 4회에 걸쳐 15,060,000원을 입금받는 방법 등으로 금전거래를 하고도 이를 기관 장에게 신고하지 않아 직무관련자로부터 금전을 빌려주지 않도록 되어 있는 임직원 행동강령 제24조 규정의 ‘금전의 차용 금지 등 의무’를 위반하였다.

징계요구 양정 다른 업체의 응찰 기회를 차단하고 특정업체에게 입찰 정보를 사전 제공한 행위는 「복무규정」 제5조, 「윤리강령」 제19조 및 「임직원 행동강령」 제22조의 규정에 위배되는 것으로 「인사규정」 제21조의 징계사유에 해당한다.

또한 AAA 〇〇〇〇원의 경우 위탁받은 용역 과제물 제출 기한이 1개월 내외로 촉박하다는 사유로 의무적인 규격(기술)제안서 제출에 따른 다른업체의 응찰 기회 차단 및 특정업체에게 입찰 정보 사전제공의 특혜를 부여한 사실, 비록 특정 업체로부터 직위 등을 이용한 금품을 받은 사실은 발견되지 못했으나, 4차례에 걸쳐 기관장 신고도 없이 직무관련자와 금전거래를 한 사실을 종합해 보면 비위의 정도는 약하나 인식결과의 예견, AAA 〇〇〇〇원의 근속년수(XX년), 직위(〇〇〇〇원), 담당업무(입사일 이후부터 현재까지 : 기계류 부품 설계 및 제작) 등을 참작할 때 주의능력이 크며, 공공기관으로서 공정성과 투명성의 기대 수준을 고려하면 과실의 정도는 중하므로 경징계(감봉) 처분을 함이 상당하고 판단된다.

조치할 사항

① 직무관련자에게 입찰정보 사전 제공의 특혜부여, 다른 업체의 응찰 기회를 차단하기 위한 규격(기술)제안서 제출 의무화 및 직무관련자와의 금전거래 등 ‘캘리퍼 정밀측정구 개발’ 구매 관련 업무를 부당하게 처리한 관련자를 「징계세칙」 제19조의 규정에 따라 **징계처분(경징계, 감봉)하고,**

[관련자]

구분	성명	직위(직급)	현 소속	당시 담당업무	현 담당업무
1	AAA	CCC원	☆☆☆☆센터	기계류 부품 설계 및 제작	기계류 부품 설계 및 제작

② 앞으로 규격(기술)제안서 작성 및 평가에 따른 행정력 낭비를 최소화할 수 있도록 미리 적절한 규격서 작성이 곤란한 경우에 등에 한하여 2단계 경쟁입찰을 하며 **(개선요구)**

③ 납품기한을 단축하고, 입찰 업무 지연 등의 업무 태만으로 인해 민원을 야기한 관련자에게 주의를 촉구하시기 바랍니다. **(주의요구)**

구분	대상자	직위(직급)	현 소속	당시 담당업무	현 담당업무
1	CCC	▼▼▼원	퇴직('17.4.12)	구매 업무	-
2	DDD	●●●●실장	●●●●실	업무 총괄	업무 총괄

[별첨1] 관련 법령 및 내부 규정

- 1. 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제5조 제1항(계약의 원칙)
계약은 서로 대등한 입장에서 당사자의 합의에 따라 체결되어야 하며, 당사자는 계약의 내용을 신의성실의 원칙에 따라 이행하여야 한다.
- 2. 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제18조 제1항(2단계 경쟁 등의 입찰)
각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 물품의 제조·구매 또는 용역계약에 있어서 미리 적절한 규격등의 작성이 곤란하거나 기타 계약의 특성상 필요하다고 인정되는 경우에는 먼저 규격 또는 기술입찰을 실시한 후 가격입찰을 실시할 수 있다.
- 3. 기타공공기관 계약사무 운영규정 제4조 제1항(계약의 원칙)
기타공공기관의 계약은 서로 대등한 입장에서 당사자의 합의에 따라 체결되어야 하며, 당사자는 계약의 내용을 신의성실의 원칙에 따라 이행하여야 한다.
- 4. 윤리강령 제19조 제1항(공정한 거래)
임직원은 시험원이 시행하는 공사·용역·물품구매 등의 입찰 및 계약체결 등에 있어서 자격을 구비한 모든 개인 또는 단체에게 평등한 기회를 부여한다.
- 5. 계약업무규정 제15조(2단계 경쟁입찰) : 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제18조와 같음

6. 임직원 행동강령 제22조 제1항(청렴한 계약의 체결 및 이행)

임직원은 시험원에서 시행하는 모든 공사·용역·물품구매의 입찰·계약 및 계약이행에 있어서 관계 법령에서 정한 절차에 따라 공정하고 투명하게 업무를 수행하여야 한다.

7. 임직원 행동강령 제24조(금전의 차용 금지 등)

① 임직원은 직무관련자 또는 직무관련 임직원에게 금전을 빌리거나 빌려주어서는 아니 되며 부동산을 무상으로 대여 받아서는 아니 된다. 다만 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」 제2조에 따른 금융기관으로부터 통상적인 조건으로 금전을 빌리는 경우에는 제외한다.

② 제1항 본문에도 불구하고 부득이한 사정으로 직무관련자 또는 직무관련 임직원에게 금전을 빌리거나 빌려주는 것과 부동산을 무상으로 대여 받으려는 임직원은 원장에게 신고하여야 한다.

8. 복무규정 제5조(성실 의무)

직원은 법령과 시험원의 제 규정을 준수하며 업무 완수에 대한 책임을 진다.

[별첨2]

감사결과 처분 요구사항 처리요령

1. 처분요구사항의 조치기한은 아래와 같습니다.
 - 문책 사항은 해당사항 없음
 - 경고, 주의 사항은 1개월 이내 조치
 - 시정, 개선, 권고, 통보사항은 1개월 이내 조치
2. 조치결과 통보는 아래와 같습니다.
 - 처분요구사항에 대해서는 조치요구를 받은 날로부터 1개월 이내에 그 조치결과를 감사부에 통보하여야 함(내부감사규정 제24조 제1항 참조)
3. 이의 신청 및 적극행정 면책 신청
 - 내부감사규정 제24조(감사결과 조치) 제1항 및 제24조의 2(적극행정면책제도)에 따라 감사결과에 따른 이의가 있을 경우, 적극행정 면책 신청 사유가 있을 경우 그 이유를 명백히 하여 관계 증빙서류 등을 첨부하여 조치요구를 받은 날로부터 15일 이내에 신청할 수 있음

[별지1 이의신청서, 별지2 적극행정면책신청서]
4. 상기 처분요구사항은 처분요구일로부터 해당 조치 기일내에 처리 하여 주시고 그 결과를 공문으로 회신하여 주시기 바라며, 해당 조치 기일 이후 이행여부 확인을 위해 사후관리 감사를 실시할 예정임을 알려드립니다.

[별지1] 감사결과 처분요구사항에 대한 이의신청서

감사결과 처분요구사항에 대한 이의 신청서

처분요구일자		처분요구종류	
제 목			
처분요구요지			
이의신청사유			
첨부 : 관계증빙서류 사본 ○○매 끝.			
○○○○년 ○○월 ○○일			
이의신청자 ○ ○ ○ (인)			
감 사 귀하			

- 15 -

[별지2] 적극행정 면책 신청서

적극행정 면책 신청서

구체적 판단기준 내용		해당 여부	첨부서류
1. 업무처리의 공공의 이익 여부			
2. 업무의 적극적 처리 여부			
3. 업무처리 결과 발생 여부			
4. 고의나 중대한 과실 존재 여부			
가. 자체감사를 받는 사람과 대상 업무 사이에 사적인 이해관계가 없을 것			
나. 대상 업무의 처리에 필요한 자료 또는 정보를 충분히 검토하였을 것			
다. 법령에서 정한 행정절차를 거쳤을 것			
라. 결재권자의 결재를 거쳤을 것			
5. 기 타			

「공공감사에 관한 법률」 제23조의2, 같은 법 시행령 제13조의3 및 제13조의4 내부감사규정 제24조의2에 따라 적극행정먼책을 받기 위하여 위와 같이 신청합니다.

년 월 일

신청인 소속 직책(직급) 성명

감 사 귀 하

- 16 -